부동산 세법	매일학습문제	이 혁 교수	3~4월 과정 6주차 26.04.11
박문각 평택학원		☎ 031) 691 - 1972	

1. 다음 중 재산세 납세의무자에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 과세기준일 현재 양도 양수된 경우에는 양수인을 재산세 납세의무자로 본다.

② 부동산을 국가 등과 연부로 매매계약을 체결하고 그 부동산에 대한 사용권을 무상으로 부여 받은 경우에 매수계약자는 납세의무를 지지 아니한다.

③ 「도시개발법」에 따라 시행하는 환지방식에 의한 도시개발사업의 시행에 따른 환지계획에서 일정한 토지를 환지로 정하지 아니하고 체비지 또는 보류지로 정한 경우에는 사업시행자가 재산세 납세의무자이다.

④ 「신탁법」에 의하여 수탁자 명의로 등기 등록된 신탁재산에 대하여는 위탁자가 재산세를 납부할 의무를 진다.

⑤ 국가, 지방자치단체 및 지방자치단체조합이 선수금을 받아 조성하는 매매용 토지로서 사실상 조성이 완료된 토지의 사용권을 무상으로 부여 받은 자가 있는 경우에는 무상 사용권을 부여받은자가 납세의무를 진다.

2. 다음 중 재산세 세율에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 광역시(군 지역은 제외) 지역에서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」과 그 밖의 관계 법령에 따라 지정된 주거지역의 대통령령으로 정하는 공장용 건축물의 재산세 표준세율은 과세표준의 1천분의 2.5이다

② 시장, 군수는 재산세의 세율 조정이 불가피하다고 인정되는 경우 재산세의 세율을 표준세율의 100분의 50범위 안에서 가감 조정할 수 있다.다만 가감한 세율은 당해 연도에 한하여 적용한다

③ 주택의 경우 주택별로 해당 주택의 토지와 건물을 가액을 합산한 과세표준에 0.1~0.4%의 4단계 초과누진세율을 적용한다.

④ 과밀억제권역 안에서 공장을 신설하거나 또는 증설하는 경우 해당 건축물에 대한 재산세 세율은 최초 과세기준일부터 5년간 일반 건축물의 표준세율에 500/100에 해당하는 세율을 적용한다.

⑤ 골프장, 고급오락장용 건축물에 대하여는 과세표준의 1,000분 50의 세율을 적용한다.

3. 지방세법상 재산세 납부에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 건축물에 대한 재산세 납기는 매년 7월 16일부터 7월 31일까지이다

② 주택에 대한 재산세 (해당 연도에 부과할 세액이 20만원을 초과함)의 납기는 해당 연도에 부과·징수할 세액의 2분의 1은 매년 7월 16일부터 7월 31일까지 , 나머지 2분의 1은 9월 16일부터 9월 30일까지이다.

③ 주택분 재산세의 납세지는 주택 소유자의 주소지 관할 시 군 구 이다.

④ 재산세 납부세액의 400만원인 경우 최대 150만원까지 분할 납부가 가능하다.

⑤ 소방분에 대한 지역자원시설세의 납기와 재산세의 납기가 같을 때에는 재산세의 납세고지서에 나란히 적어 고지할 수 있다.

4.재산세의 물납을 설명한 것이다. 틀린 것은?

① 불허가 통지를 받은 납세의무자가 그 통지를 받은 날부터 10일 이내에 해당 시·군·구의 관할구역에 있는 부동산으로서 관리·처분이 가능한 다른 부동산으로 변경 신청하는 경우에는 변경하여 허가할 수 있다.

② 지방세의 물납은 납부세액이 1,000만원을 초과하는 재산세에 한하여 인정되며, 재산세의 병기세목인 소방분에 대한 지역자원시설세는 물납을 인정하지 아니한다

③ 재산세를 물납하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 서류를 갖추어 그 납부기한까지 납세지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 신청하여야 한다. 물납신청을 받은 시장·군수·구청장은 신청을 받은 날부터 10일 이내에 납세의무자에게 그 허가 여부를 서면으로 통지하여야 한다.

④ 지방자치단체의 장은 재산세의 납부세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 납세의무자의 신청을 받아 해당 지방자치단체의 관할구역에 있는 부동산에 대해서만 물납을 허가할 수 있다.

⑤ 물납신청을 받은 부동산이 관리·처분하기가 부적당하다고 인정되는 경우에는 허가하지 아니할 수 있다.

정답 및 해설

1 : ② 부동산을 국가 등과 연부로 매매계약을 체결하고 그 부동산에 대한 사용권을 무상으로 부여 받은 경우에 매수계약자가 납세의무를 진다.

2 : ⑤ 골프장, 고급오락장용 건축물에 대하여는 과세표준의 1,000분 40의 세율을 적용한다.

3 : ③ 주택분 재산세의 납세지는 주택 소재지 관할 시 군 구 이다.

4 : ③ 재산세를 물납하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 서류를 갖추어 그 납부기한 10전까지 납세지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 신청하여야 한다